广州市番禺区南村美康健体育馆“8·2”淹溺事故调查报告

2021年8月2日18时30分左右，广州市番禺区南村美康健体育馆（以下简称“美康健体育馆”）位于南村镇华南碧桂园会所戏水池内发生1名儿童在玩耍时淹溺死亡的事故，直接经济损失226万元。

事故发生后，时任番禺区区长陈德俊作出指示，要求妥善做好善后工作，启动事故调查，严肃追究责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，区应急管理局牵头成立了由区公安分局、区文广旅体局、区总工会、市规划和自然资源局番禺区分局、区住建局、区卫监所、南村镇人民政府有关人员组成的“8·2”淹溺事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了防范和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1. 事故单位：美康健体育馆，于 2020 年 7 月 14 日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：92440101L739652449，类型：个体工商户，经营场所：广州市番禺区南村镇番禺大道北 399 号会所 145 号，经营者：张海霞，注册日期：2011 年 9 月 8 日，经营范围：体育。于 2020 年 8 月 14 日取得区文广旅体局核发的《高危险性体育项目经营许可证》，许可证编号：44011320150015，许可项目（范围）：游泳，经营场所地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北 399 号会所 145 号（华南碧桂园会所泳池[①]），许可证有效期限：2020 年 8 月 14 日—2023 年 8 月 31 日。于 2021 年 6 月 8 日取得由广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》，编号：粤卫公证字[2021]第 0113E00056 号，许可项目：游泳场，有效期：2021 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

2. 游泳场所及设施权属单位：广州碧桂园物业发展有限公司（以下简称“碧桂园物业公司”），于 2020 年 7 月 20 日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440113718105397Q，类型：有限责任公司(外国法人独资)，住所：广州市番禺区南村镇迎宾路里仁洞路段，法定代表人：兰毅，注册资本：柒亿叁仟壹佰万元（人民币），成立日期：1998 年 7 月 30 日，营业期限：1998 年 7 月 30 日至长期，

---

①根据《经营高危性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第 17 号）和《第一批高危险性体育项目目录公告》（国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局 公告第 16 号），国家对游泳等经营高危险性体育项目实施行政许可。美康健体育馆的许可范围包括一个室内游泳池和一个室外游泳池。

经营范围：房地产业。

3. 游泳场所及设施出租（首次继承）单位：广州碧桂园商业管理有限公司（以下简称“碧桂园商业公司”），于2021年4月8日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440113076502832L，类型：有限责任公司(法人独资)，住所：广州市番禺区洛浦街南浦岛碧桂园大门侧广州碧桂园会所三楼11号，法定代表人：文嘉慈，注册资本：伍拾万元（人民币），成立日期：2013年8月8日，营业期限：2013年8月8日至长期，经营范围：房地产业。

4. 游泳场所及设施出租（二次继承）单位：广州智晖商业管理有限公司（以下简称“智晖公司”），于2021年2月26日取得由广州市天河区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA9W5CK34E，类型：有限责任公司(法人独资)，住所：广州市天河区新岑四路22号A栋1010(仅限办公），法定代表人：王军，注册资本：壹佰万元（人民币），成立日期：2021年2月26日，营业期限：2021年2月26日至长期，经营范围：商业服务业。

5. 物业服务单位：碧桂园生活服务集团股份有限公司华碧分公司（以下简称“华碧分公司”），于2020年8月3日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440113783787953M，类型：股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资)，营业场所：广州市番禺区南村镇里仁洞村华南碧桂园会所，负责人：代涛，成立日期：2006年1月

12日，营业期限：2006年1月12日至长期，经营范围：商业服务业。2021年11月5日，该公司负责人变更为鲁军。

（证据材料：相关单位营业执照、美康健体育馆的高危险性体育项目经营许可证、卫生许可证等复印件）

（二）相关单位合同和协议签订情况

1.2015年9月6日，碧桂园物业公司（甲方）与张海霞（乙方）签订了《商铺租赁合同》（合同号BGY-P0390028），甲方将位于华南碧桂园会所康乐项目场地室内游泳池、室外游泳池、乒乓球室、体育馆、山边露天场所给乙方经营，租赁期限为2015年9月1日至2023年8月31日止。

2.2019年1月1日，碧桂园物业公司（甲方）与华碧分公司（乙方）签订了《华南碧桂园前期物业服务合同》，甲方选聘乙方对华南碧桂园一至四期提供前期物业管理服务事宜，其中包括公共文体康乐场所（含5207.56平方米的体育馆）及其设施设备的维护和管理服务。

3.因公司经营变化，碧桂园物业公司（甲方）与张海霞（乙方）和碧桂园商业公司（丙方）签订了《华南碧桂园项目三方协议》，约定自2020年11月1日起，甲方在原合同项下的全部权利义务一并转让给丙方，由丙方取代甲方作为原合同的出租方，乙丙双方继续按照原合同约定享有权利、履行义务。

4.2021年4月13日，碧桂园商业公司（甲方）、智辉公司（乙方）与张海霞（丙方）签订了《权利义务转让协议书》，甲方将原合同中的合同地位、合法享有的权利及应承担的义务一

并转让予乙方。

（证据材料：相关单位签订的合同、协议复印件）

（三）华南碧桂园会所游泳场所及设施情况



华南碧桂园会所游泳场所[①]及设施建于2000年，分为室内和室外部分，其中室内部分为15米×15米的游泳池，面积为225平方米，池水深度约0.7~1.2米。室外部分分为成人游泳池和儿童戏水池[②]，其中成人游泳池面积约1400平方米，水深

---

①《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第1.0.2“本规程适用于新建、扩建、改建的游泳池及类似水环境水池的给水排水工程的设计、施工、检测、调试、验收、运行、维护和管理。”

第2.1.1“游泳池：人工建造的供人们在水中进行游泳、健身、戏水、休闲等各种活动的不同形状、不同水深的水池，是竞赛游泳池、热身游泳池、公共游泳池、专用游泳池、健身池、私人游泳池、休闲游泳池、文艺演出池、放松池和水上游乐池的总称。”

②《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017）4.3.1游乐池分类：a）按照使用功能分为造波池、溅落区（滑梯落水池）、漂流河、按摩池、休闲池、竞技池、涉水池（或戏水池）等：……儿童戏水池不属于高危险性体育项目许可范围。

约 1.1～1.7 米，儿童戏水池面积约 1500 平方米，水深约 0.3～0.5 米。儿童戏水池设有海盗船、水炮、滑滑梯等儿童游乐设施。儿童戏水池北侧靠近山体处设有一地下水泵房，安装有三台管道泵，另有供水管和循环回水管。戏水池的给排水系统有一个给水管口、二个循环回水管口和一个设备喷泉水管吸水口。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 8 月 2 日 15 时游泳池开放后，陆续有人员进入游泳池游泳，当日在儿童戏水池值班的救生员是韩伯南，巡岗员是肖思文。18 时 23 分左右，张嘉亮和其哥哥张某从海盗船处向南走到吸水口附近站立了约 2 分钟，张嘉亮在水池没有动静，周边人员发现异常情况后立即告知肖思文，肖思文吹哨子求救，并拨打 120 急救电话。韩伯南听到哨声后立即到吸水口处救人，发现张嘉亮右大腿在吸水管内，于是和另一男泳客一起拉张嘉亮。由于水管吸水形成的负压太大，两人无法将张嘉亮拉出，韩伯南迅速到水泵房关停水泵，停止水管吸水。同时，韩小红（另一名救生员）已到现场将张嘉亮抱出并移动到戏水池岸边进行人工呼吸和心肺复苏术急救。120 救护车到场后迅速转移到广东省妇幼保健院南村分院进行抢救，最终抢救无效死亡。

（证据材料：询问笔录）

（二）事故应急救援情况

1. 单位救援、报告及响应情况

事故发生后，美康健体育馆救生员立刻拨打 120 急救电话，

迅速到水泵房关停水泵将溺水的张嘉亮抱出并移动到水池岸边进行人工呼吸和心肺复苏术急救。

2.相关部门接报及响应情况

接报后，120 救护车到场将张嘉亮迅速转移到广东省妇幼保健院南村分院抢救，区公安分局、区文广旅体局、区应急管理局、南村镇政府等单位立即到现场跟进处理，并迅速开展以下工作：一是全力组织实施救援；二是做好现场控制，防止次生事故发生；三是组织相关单位做好安抚死者家属、协商赔偿、维稳等善后工作；四是成立事故调查组，查明事故原因。

3.政府应急处置评估情况

事故发生后，区政府主要领导高度重视，相关职能部门根据自身职责，立即赶赴现场开展救援，组织开展应急处置工作，科学安全施救，未再发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（三）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

张嘉亮，男，7 岁，广东韶关人，事发当日送广东省妇幼保健院南村分院进行抢救，最终抢救无效死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番公（司）鉴（法病）字[2021]00021 号））

2.直接经济损失

根据有关规定统计，事故直接经济损失 226 万元。

（四）善后处理情况

2021 年 9 月 7 日，美康健体育馆经营者张海霞与死者家属

协商善后赔偿并达成一致，签订了和解协议，赔付死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等，妥善完成事故善后工作。

（证据材料：和解协议）

三、事故现场勘查和分析情况

（一）现场勘查情况

1.华南碧桂园会所室外有成人游泳池（池水深度约1.1~1.7米）和儿童戏水池（池水深度0.3~0.5米）等二个室外池，其中儿童戏水池浅水区设有海盗船、水炮、滑滑梯等设施（见图1）。



图1　室外儿童戏水池

2.事发地点位于儿童戏水池浅水区海盗船与水炮之间的水槽吸水口处，水槽位于池底，吸水口在水槽中央（见图2、图3）。现场实测事发地点水池池底与地面距离约36cm、水深约26cm。水槽长度为47cm、宽为46.5cm、深度为23cm。水槽上盖板为不

锈钢格栅，格栅四边各有一个Φ6mm 的小圆孔，现场未见安装螺丝固定于水槽上部凹槽处（见图 4、图 5）。不锈钢盖板为方钢焊接，中间共有 8 根格栅条（每条宽度为 25mm），经计算，盖板的水流缝隙尺寸（格栅条间距）约 24mm（见图 5），现场勘查情况见下图：



图 2　戏水池游乐设备情况

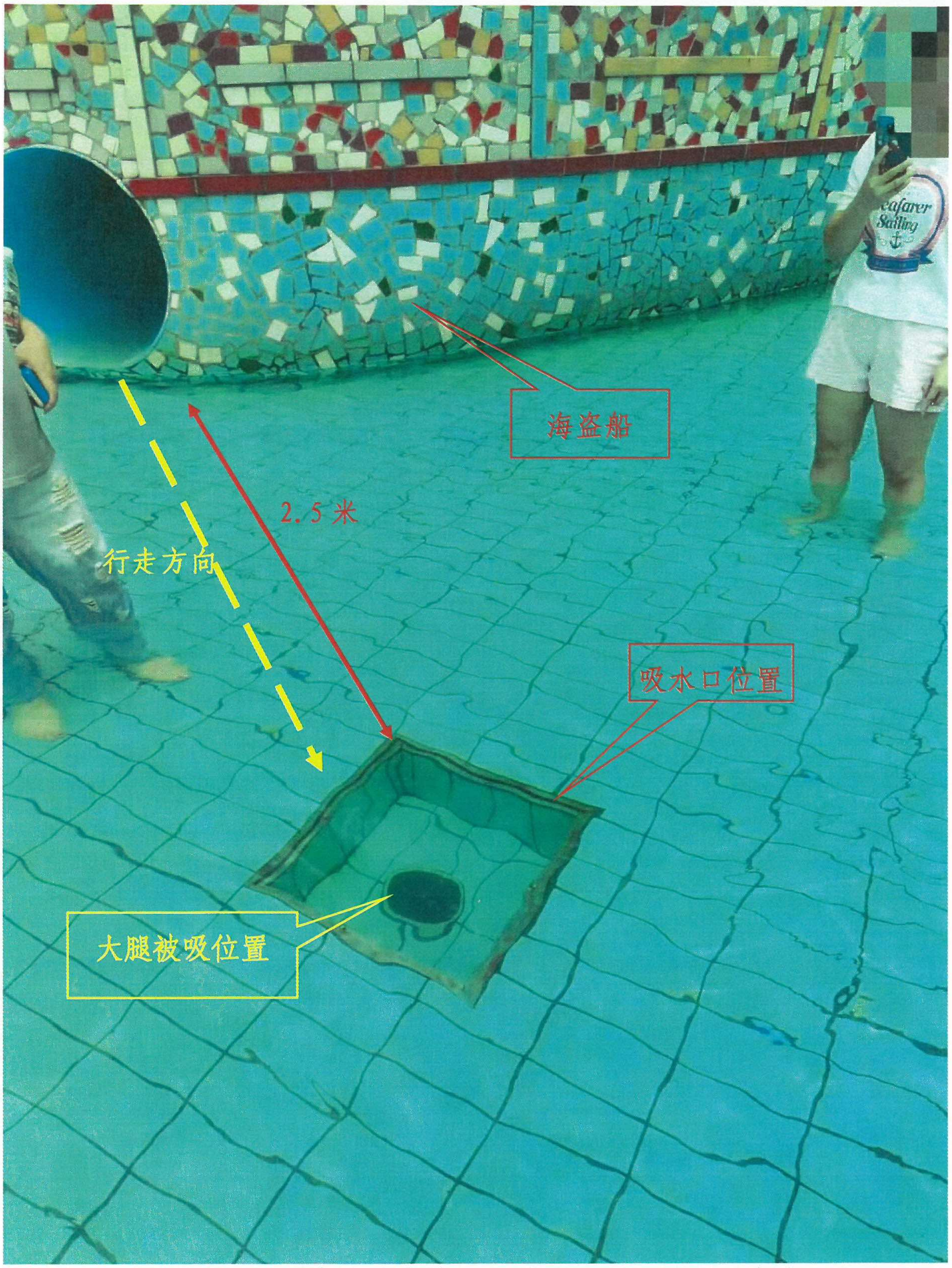


图 3　行走轨迹及事发地点情况（从海盗船往吸水口方向）

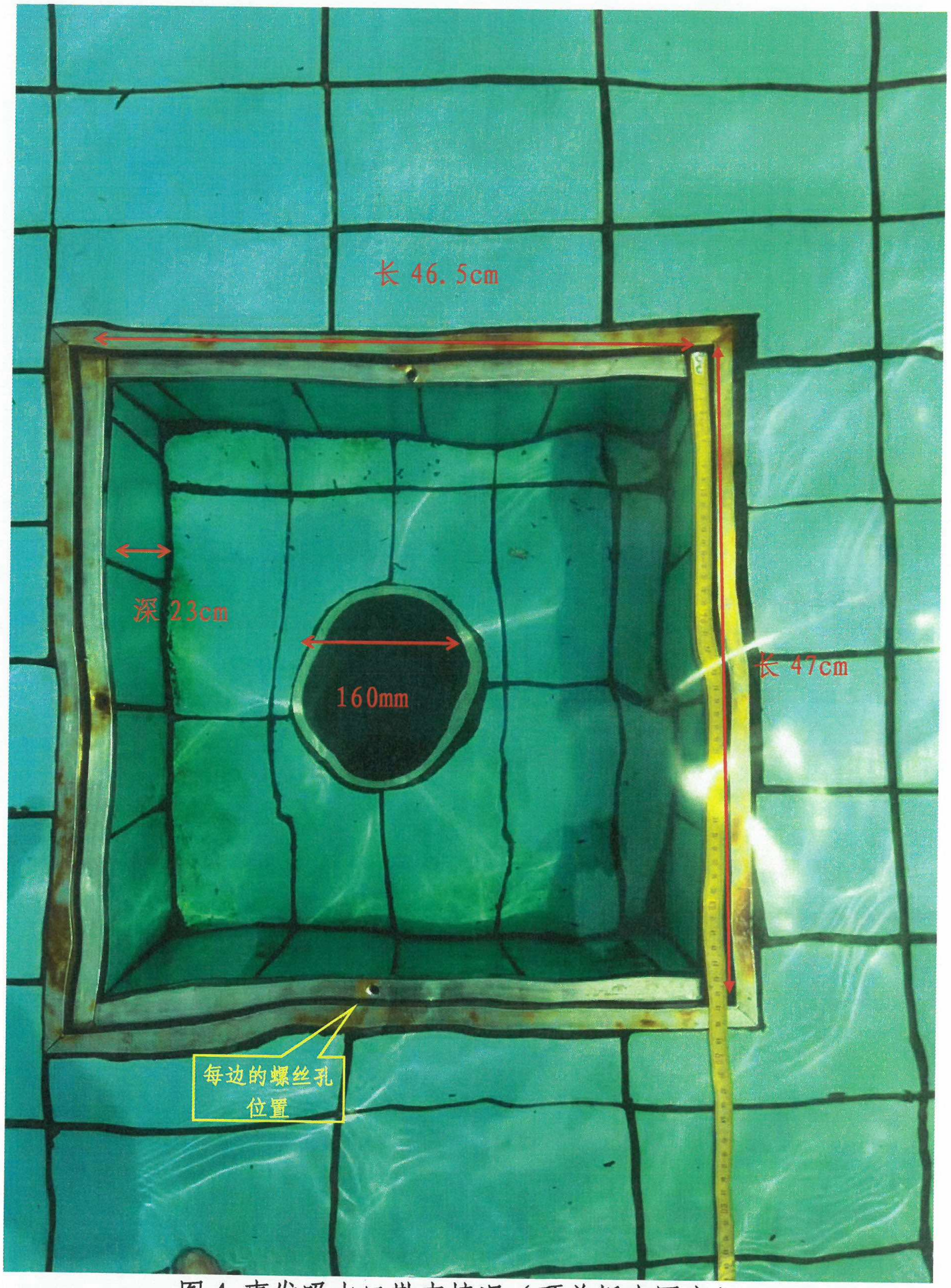


图 4 事发吸水口勘查情况（顶盖板未固定）



图 5　顶盖板勘测情况（每边均有一个Φ6mm 的小圆孔）

3. 查看现场，戏水池北侧为地下水泵房，泵房内安装有三台水泵（其中有一台停用）。水泵为管道泵，由广州市第一水泵厂生产，生产年份为 2000 年，型号为 GD100-19，其功率为 7.5kW、流量为 90m³/h（见图 6、图 7）。循环水吸水管为铝塑管，管径为 Φ160mm × 7.7mm，勘查情况见图 8：



图 6　水泵房水泵及水管安装情况



图 7　水泵型号及规格情况（流量为 90m³/h）

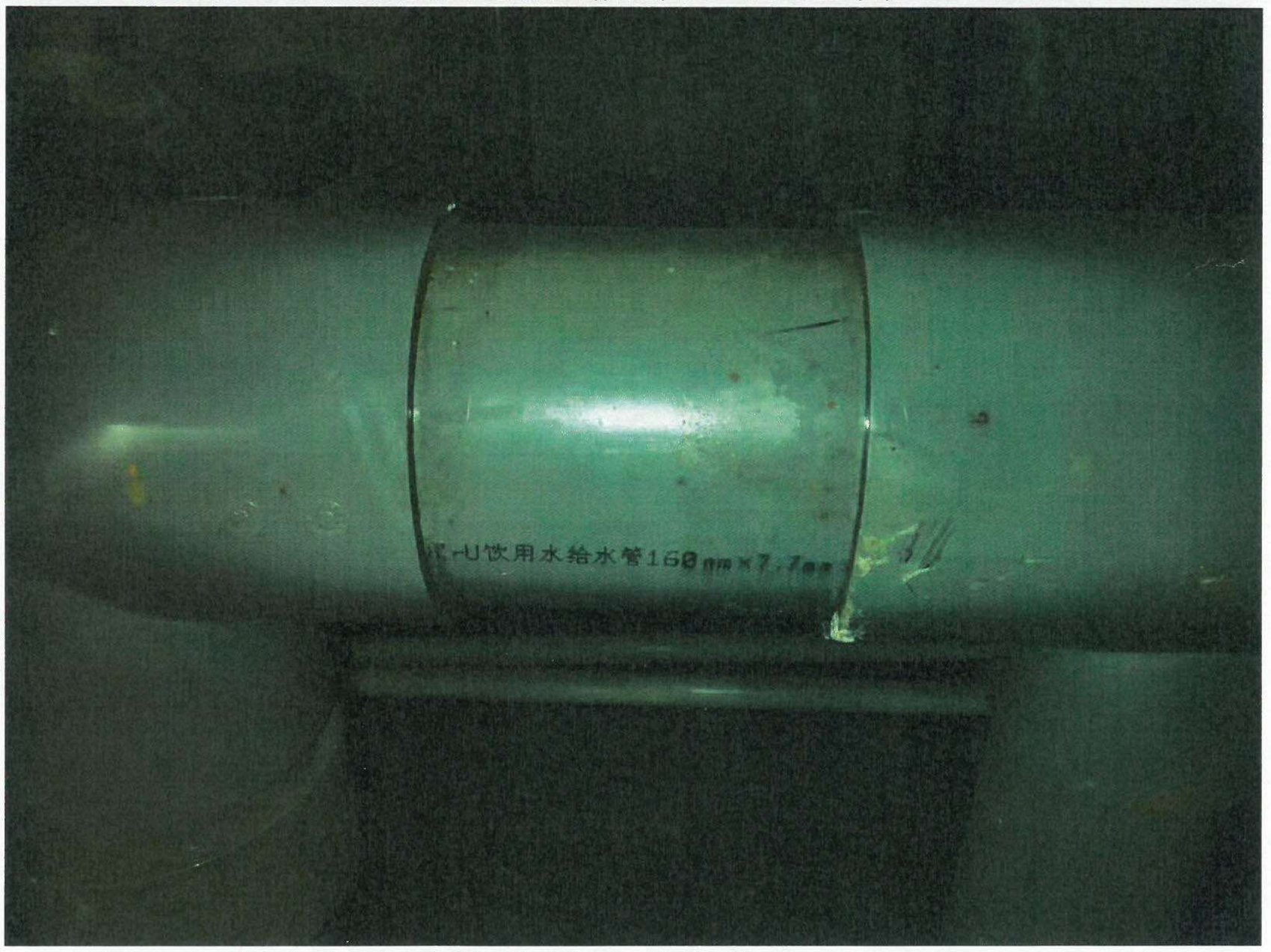


图 8　给排水管型号及规格（管径为Φ160mm×7.7mm）

4. 现场未见该池吸水口的水线上方设置“危险，请勿靠近”等安全警示标识。

5. 根据相关证人笔录资料，该吸水口于今年 4 月底进行了安全检查，发现吸水口顶盖板松动、未固定，就用胶皮卡死住顶盖板，未在预留孔处用螺丝钉固定。

（二）对照相关标准分析情况

1. 顶盖板未采取固定措施。

戏水池池底吸水口上方的顶盖板未采取固定措施，安全防护措施失效，戏水儿童的脚部可伸到吸水口，不符合《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017）第 4.3.5.1 条[①]要求，符合引发事故的条件。

2. 顶盖板水流孔缝隙尺寸过大。

该顶盖板水流缝隙尺寸（格栅条间距）约 24mm，不符合《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017）第 4.3.5.1 条和《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第 4.10.2 条[②]要求。

3. 水泵启动时管道内和顶盖板处的流速均超标。

（1）水泵启动时，按照实际流速=体积流量／截面积计算，

---

①《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017）第 4.3.5.1 条：“水循环系统的回水口至少应设置两套独立、固定、非专业人士不能移动的安全格栅，格栅间隙应小于 8mm，格栅流速应不大于 0.2m/s，且避免设置在乘员活动水域。若因无法避让而设置在乘员可触及的池壁时，安全格栅应设置成球冠形状，且在安全格栅上部水线以上位置设置“危险、切勿靠近”等安全警示标识。”

②《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第 4.10.2 条：“池底回水口的设置及安装应符合下列规定：……4 应配置水流通过的顶盖板，盖板的水流孔（缝）隙尺寸不应大于 8mm，孔（缝）隙的水流速度不应大于 0.2 m/s。”

管道内水的流速达 1.52 m/s，不符合《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第 3.9.5 条[①]要求。

（2）水泵启动时，按照实际流速=体积流量／有效面积计算，该吸水管口上方水槽顶盖板的缝隙的水流速度为 0.28m/s，不符合《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第 4.10.2 条要求。

4.未设置紧急停止装置的安全设施。

事发时，戏水池西侧只有一个移动救生员座椅，周边没有安装水泵的急停按钮开关，不符合《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第 4.3.4 条[②]要求。

（证据材料：相关人员询问笔录、相关管理制度、工作记录等复印件）

四、相关部门的履职情况

区文广旅体局担负区内高危险性体育经营场所监督检查职责，高度重视区内高危险性体育经营场所的安全管理工作，通过日常检查和联合各属地镇街等方式严格落实安全管理工作。根据大部分高危险性体育经营场所一般在 6 月份后开业经营的特点，2021 年 5 月 27 日区文广旅体局牵头联合区卫生健康局召开“2021 年番禺区游泳场所开放安全卫生工作会议”，共组织区

---

①《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第 3.9.5 条：“水泵宜自灌吸水，并应符合下列规定：……2 吸水管内的流速宜采用 1.0 m/s-1.2 m/s。”

②《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ122-2017）第 4.3.4 条：“当池水采用顺流式池水循环方式，应在位于安全救护员座位的附近墙壁上安装带有玻璃保护罩的紧急停止循环水泵的装置。其供电电压不应超过 36V。”

文广旅体局、区卫监所、各镇街文体中心、区内各高危险性体育经营场所（游泳场）相关人员100余人参加了会议，总结2020年区内高危险性体育经营场所安全卫生工作情况及部署了2021年安全卫生工作（其中美康健体育馆主管韩小红参加了会议。）2021年共组织检查高危险体育经营场所240余家次，责令整改10家，行政立案5宗，其中6月18日联合南村镇文化中心对美康健体育馆进行了检查。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

张嘉亮在戏水池浅水区行走时遇到无顶盖板的吸水口、其右大腿被吸入水管内，因水管吸水的水流速过大而形成的负压导致其无法自行将大腿从吸水管抽出、人员倒入水池的水面线以下引起淹溺是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.经营单位安全生产责任制不落实、管理制度不健全。未结合实际制定从业人员安全责任制，未针对游泳池经营场所的特点，制订、完善和落实相应的安全管理制度，如事故风险辨识和隐患排查管理制度、救生员管理制度、游泳池现场巡查及监管制度等。

2.事故风险辨识和隐患排查治理不到位。经营单位检查发现吸水口上方顶盖板未固定的事故隐患后，未采用螺丝或其他安全固定措施，而是采用胶皮卡住顶盖板，整改治理措施不当。

3.经营单位现场监管不力。对戏水池的安全保护设施检查不到位、现场流动检查不足，巡岗的位置存在盲区。

4.安全警示标识不足。对戏水池吸水口等重点危险位置缺乏危险提示，对进入戏水池的儿童缺少风险提醒。

5.应急救援管理严重不足。一是救生员配备不足，现场应急救援处置能力不足；二是给排水系统的控制开关设在戏水池北侧的地下水泵房内，缺少现场紧急切断措施；三是经营单位未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求编制生产安全事故应急预案，缺少日常应急演练。

6.安全培训不足。对从业人员的安全教育培训形式和内容单一，没有结合风险情况开展培训，从业人员安全意识淡薄，不熟悉岗位技能和应急处理措施。

（三）事故性质

本起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故相关单位存在的主要问题

（一）美康健体育馆，违反了《安全生产法》第四条[①]规定，未健全安全生产责任制；违反了《安全生产法》第十条第二款[②]规定，未执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标

---

①《安全生产法》第四条规定："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。"

②《安全生产法》第十条第二款规定："……生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。"

准；违反了《安全生产法》第十九条[①]规定，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核，未落实安全生产责任制；违反了《安全生产法》第二十五条第四款[②]规定，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《安全生产法》第三十二条[③]规定，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；违反了《安全生产法》第三十八条第一款[④]规定，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录；违反了《安全生产法》第四十一条[⑤]规定，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；违反了《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第六条第一款[⑥]规定，编制的生产安全事故应急救援预案不符合有关法律、法规、规章和标准的规定。

---

①《安全生产法》第十九条规定："生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。"

②《安全生产法》第二十五条第四款规定："……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

③《安全生产法》第三十二条规定："生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。"

④《安全生产法》第三十八条第一款规定："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。"

⑤《安全生产法》第四十一条规定："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

⑥《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第六条第一款："生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。……"

（二）碧桂园物业公司，违反了《安全生产法》第四条规定，未健全安全生产责任制；违反了《安全生产法》第十条第二款规定，未执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准；违反了《安全生产法》第十九条规定，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核，未落实安全生产责任制；违反了《安全生产法》第四十六条第二款[①]规定，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

经查，其出租的游泳场所及设施的地块未有相关用地规划许可、施工许可报建信息。

（三）智晖公司，违反了《安全生产法》第四十六条第二款规定，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

（四）华碧分公司，违反了《安全生产法》第三十八条第一款规定，未将事故隐患排查治理情况如实记录。

七、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）追究相关人员的刑事责任（2人）

1.张海霞，美康健体育馆经营者，未按规定履行安全生产管理职责[②]，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定

---

①《安全生产法》第四十六条第二款规定：“……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

②《安全生产法》第十八条规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按规范组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，已于2021年8月3日被公安机关立案侦查，8月4日调整为取保候审。

2. 韩小红，美康健体育馆安全管理人员，未按规定履行安全生产管理职责[①]，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未如实记录安全生产教育和培训情况，未组织或者参与本单位应急救援演练，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，已于2021年8月3日被公安机关立案侦查，8月18日批准逮捕，10月14日调整为取保候审。

（二）建议给予行政处罚的单位（4家）

1. 美康健体育馆，对本起事故负有主要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[②]规定，建议由区应急管理局

---

①《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。"

②《安全生产法》第一百零九条规定："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

依法给予其行政处罚。

2. 碧桂园物业公司，对本起事故负有重要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

其出租的游泳场所及设施的地块涉嫌违法用地，由市规划和自然资源局番禺区分局对该地块土地性质进行核查，并由南村镇人民政府按职责进行立案查处。

3. 智晖公司，依据《安全生产法》第一百条第二款[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

4. 华碧分公司，依据《安全生产法》第九十四条第（五）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

1. 张海霞，群众，美康健体育馆经营者，未按规定履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[③]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。自刑罚执行完毕之日起，五年内不得担任任何生产

---

①《安全生产法》第一百条第二款规定："……生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。"

②《安全生产法》第九十四条第（五）项规定："生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；"

③《安全生产法》第九十二条规定："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……"

经营单位的主要负责人[①]。

2. 郭霖，群众，碧桂园物业公司项目负责人，未按规定履行安全生产管理职责，未健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 李滋，群众，智晖公司项目负责人，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，依据《安全生产法》第一百条第二款规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（2人）

1. 韩伯南，群众，美康健体育馆救生员，未按规定[②]履行职责，发现事故隐患或者其他不安全因素，未向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。建议由美康健体育馆按照单位内部奖惩制度进行处理。

2. 管铁锋，群众，华碧分公司物业总监，开展日常隐患排查工作不到位。建议由华碧分公司按照单位内部奖惩制度进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

---

①《安全生产法》第九十一条第三款规定："……生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。"

②《安全生产法》第五十六条规定："从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。"

本次事故反映出相关项目经营、监管存在漏洞，为认真吸取事故教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，相关行业及各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）高危险性体育项目经营单位要落实全员安全生产责任制，针对经营场所的特点，制订事故风险辨识和隐患排查管理制度、救生员管理制度、游泳池现场巡查及监管制度等相应的安全管理制度；主要负责人和安全管理人员加强履职，严格执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，严格落实“一线三排”工作机制，对经营场所内部所有设备、设施、器材进行全面安全检查，对标对表逐一落实事故隐患排查和治理，确保安全设备设施齐全有效；按照行业管理标准要求配齐配足从业人员，结合经营场所风险有害因素开展针对性教育培训，督促救生员、设备设施巡查员到岗履职不缺位；按照国家规范编制事故应急救援预案，加强实战演练，提高现场应急救援处置能力，全力减少经营场所范围内事故影响及危害。

（二）业主单位和物业管理相关单位要在出租物业、设备设施前进行全面排查和风险分析，严格执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，定期进行设备设施的维护保养，确保本质安全；要进一步提高法律意识，不能以包代管或通过协议等方式推卸法定职责，坚决杜绝“只收租不管理”的错误

思想，要明确出租方和使用方各自职责，并通过开展日常检查，组织会议交流，听取承包单位汇报等方式，强化对承包单位的统一协调、管理，监督承包单位进一步履职尽责。

（三）区文广旅体局要加强经营审批，把好行业准入关，严肃审查申请单位提交的体育场所的所有权或使用权证明、安全生产岗位责任制、安全操作规程、突发事件应急预案、体育设施、设备、器材安全检查制度等资料，对于不符合相关法律法规要求的一律不予许可；组织召开事故安全警示教育会，通报事故原因，剖析检视问题，举一反三，对症下药，督促业内相关经营单位严格按照国家标准建设、使用相关场所和设备设施，合法合规经营；组织经营单位加强对主要负责人、安全管理人员和救生员等进行安全培训，重点学习游泳场馆经营过程的危险因素辨识、防范措施和事故应急救援措施，杜绝麻痹大意思想，提高相关人员的安全意识和应急救援技能；有针对性的组织开展专项治理，督促业内相关经营单位对照国家标准要求开展一次全面自查，从单位管理、场所设置、人员素质等方面提升经营单位的安全经营水平；摸查现有许可的经营单位是否存在此类未纳入许可的儿童戏水池，根据相关法律法规、政策文件及各部门职责分工进一步明确、细化此类场所的监管责任，对监管责任有争议的，要及时报请区政府协调确定，彻底解决监管的“空白”地带。

（四）市规划和自然资源局番禺区分局要依法依规核查相关

单位游泳场所和设施的违法用地问题，把土地性质核查情况函告属地镇街、城管等相关职能部门，按其职责进行立案查处。由点及面，对区内同类的游泳场所要进行一次全面排查，对涉及违法用地、违法建设，特别是违法建设相关游乐设备设施等问题要从严处理，提前消除同类隐患问题。

（五）各镇（街）要强化属地监管意识，定期开展联合执法行动，督促相关经营单位排查辖区内同类儿童戏水池存在的隐患，对检查发现经营单位履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实安全生产主体责任。同时加大宣传教育力度，对重点场所和重点部位加强风险警示，提高群众及经营者安全意识。

附件：广州市番禺区南村美康健体育馆“8·2”淹溺事故调查处理组成员同意结案签名表

广州市番禺区南村美康健体育馆

“8·2”淹溺事故调查处理组

2021年11月19日